

Charte d'engagement juridique des bénévoles

Association La Gourmandise des Moches

Préambule

La présente charte a pour objet de définir le cadre juridique, éthique et organisationnel de l'engagement bénévole au sein de l'association **La Gourmandise des Moches**, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

L'association a pour objet principal : - la **lutte contre le gaspillage alimentaire**, - la **valorisation des invendus**, notamment issus des agriculteurs péï, - la **transformation alimentaire** (conserves réalisées en bocaux recyclés et repas préparés), - la **vente solidaire** de ces produits, - la **redistribution des invendus non vendus**, - et l'**insertion professionnelle et sociale** par l'activité.

La présente charte ne constitue ni un contrat de travail, ni un contrat de prestation, ni une relation commerciale. Elle encadre une relation de **bénévolat libre et volontaire**, conformément au droit en vigueur.

Article 1 – Définition du bénévolat

Le bénévolat se définit comme une activité : - librement choisie, - exercée sans rémunération, - sans lien de subordination juridique permanent, - pouvant être interrompue à tout moment par l'une ou l'autre des parties.

Toute participation aux activités de l'association s'inscrit strictement dans ce cadre.

Article 2 – Nature de la contrepartie alimentaire

La redistribution de repas ou de produits alimentaires aux bénévoles : - est issue exclusivement d'**invendus non vendus**, - constitue une **reconnaissance solidaire** de l'engagement bénévole, - ne peut en aucun cas être assimilée à une rémunération en nature, - n'ouvre aucun droit acquis, automatique ou opposable.

Cette redistribution demeure conditionnée aux disponibilités, aux contraintes sanitaires et aux nécessités de fonctionnement de l'association.

Article 3 – Missions proposées aux bénévoles

Les bénévoles peuvent être amenés à intervenir, selon leurs compétences et disponibilités, dans les domaines suivants : - collecte et valorisation des invendus, - transformation alimentaire (préparation, mise en bocaux, conditionnement), - respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire, - logistique, nettoyage, rangement, - vente solidaire et distribution, - actions de communication, d'administration ou de transmission de savoir-faire.

Les missions sont définies sans obligation de résultat ni de durée minimale.

Article 4 – Absence de lien de subordination

L'organisation des activités bénévoles ne saurait caractériser un lien de subordination juridique tel que défini par le droit du travail.

Les consignes données par l'association visent exclusivement à : - garantir la sécurité des personnes, - assurer le respect des normes sanitaires et réglementaires, - préserver le bon fonctionnement de l'activité associative.

Article 5 – Engagements de l'association

L'association **La Gourmandise des Moches** s'engage à : - respecter le cadre légal du bénévolat et de la réglementation associative, - assurer un environnement de travail conforme aux normes d'**hygiène, de sécurité et de salubrité alimentaire** en vigueur, - appliquer les principes de la méthode **HACCP** adaptés à son activité (analyse des risques, prévention, traçabilité), - veiller au respect de la **chaîne du froid et du chaud**, des dates limites de consommation et des conditions de stockage, - garantir la traçabilité des produits transformés ou redistribués (origine des invendus, dates, lots), - mettre à disposition des bénévoles les équipements nécessaires (tenues, gants, matériel propre et adapté), - informer et sensibiliser les bénévoles aux bonnes pratiques d'hygiène alimentaire, - souscrire les assurances couvrant sa responsabilité civile associative, - respecter la dignité, la confidentialité et l'intégrité des bénévoles, - valoriser l'engagement bénévole, notamment dans une perspective d'insertion professionnelle.

Article 6 – Engagements des bénévoles

Les bénévoles s'engagent à : - agir dans le respect des statuts, du règlement intérieur et de la présente charte, - respecter strictement les règles d'**hygiène et de sécurité alimentaire** communiquées par l'association, - adopter une hygiène personnelle conforme aux exigences sanitaires (mains propres, tenue adaptée, absence de bijoux

lors de la manipulation des aliments), - utiliser le matériel et les locaux conformément aux consignes données, - signaler immédiatement toute anomalie pouvant présenter un risque sanitaire (produit douteux, rupture de chaîne du froid, matériel défectueux), - ne pas manipuler ou transformer des denrées alimentaires en cas de maladie ou de symptômes incompatibles avec les règles sanitaires, - respecter les consignes de traçabilité et de rangement des produits, - adopter un comportement responsable envers les membres, partenaires et bénéficiaires, - signaler toute difficulté, incident ou empêchement.

Article 7 – Responsabilité et sécurité sanitaire

Le bénévole agit sous sa responsabilité personnelle pour les actes détachables de sa mission.

L'association demeure responsable de l'organisation générale des activités et des protocoles sanitaires mis en place.

Toutefois, la responsabilité de l'association ne saurait être engagée en cas de non-respect volontaire ou répété des consignes d'hygiène, de sécurité ou de traçabilité par un bénévole.

La consommation des produits redistribués s'effectue sous la responsabilité du bénévole, après information sur les conditions de conservation et de consommation.

Article 8 – Durée et cessation de l'engagement

L'engagement bénévole est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être interrompu à tout moment : - par le bénévole, sans préavis ni justification, - par l'association, notamment en cas de non-respect des règles, de mise en danger ou de manquement grave.

Article 9 – Données personnelles

Les informations collectées dans le cadre du bénévolat sont utilisées exclusivement pour la gestion des activités associatives.

Conformément à la réglementation en vigueur, chaque bénévole dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de ses données.

Article 10 – Acceptation

La signature de la présente charte vaut reconnaissance de sa lecture et acceptation sans réserve.

Fait à _____, le _____

Nom du bénévole : _____

Signature : _____

Pour l'association La Gourmandise des Moches

Nom et fonction : _____

Signature : _____